

1501004-09.2021.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1501004-09.2021.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 15 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501004-09.2021.8.26.0407

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 82/86) em face de Adriano Marcos Ferreira dos Santos pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2021, por volta de 19h45min, na Avenida São Paulo, nº 1365, Parapuã, nesta Comarca, ADRIANO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 07/08, trazia consigo e vendeu para Emerson Romildo Vicente, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, 04 (quatro) papelotes de 'cocaína', com peso de 7,98g, tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudos periciais de fls. 18/21 e 71/75.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, averiguando informações de que o denunciado estava comercializado entorpecente a uma pessoa de prenome "Emerson", proprietário de uma funerária localizada no endereço mencionado, defronte ao Posto Ipiranga, policiais militares se deslocaram até o local indicado, onde montaram um ponto de observação.

Em dado momento, avistaram o denunciado chegando defronte à residência de Emerson, na condução de uma bicicleta, momento em que foi abordado. Notaram que o denunciado jogou um objeto pela grade da residência de Emerson.

Abordado, em revista pessoal, com o denunciado nada de ilícito foi localizado em seu poder. Indagado, o denunciado informou aos policiais que o objeto jogado dentro da residência se tratava de sua carteira contendo 04 papelotes de "Cocaína" e R\$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro. Aos agentes estatais o denunciado ainda afirmou que tinha mensagens de Emerson em seu aplicativo Whatsapp solicitando uma porção de cocaína no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Então, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao denunciado e o conduziram até à Unidade Policial, onde também apresentaram as drogas recolhidas, o celular do denunciado apreendido e a quantia em dinheiro com ele localizada.

Perante a autoridade policial, o denunciado confirmou que comercializa entorpecente, ao afirmar que "na data de hoje foi à residência de um indivíduo de prenome Emerson para buscar o valor de R\$ 30,00 (trinta reais) referente a venda de um papelote de cocaína a dois dias atrás", droga que obteve em razão de pagamento de parte do preço referente a venda de uma bicicleta que possuía (fls. 07/08).

Assim, tendo em vista a quantidade, a natureza e forma como estavam embaladas as drogas apreendidas, o seu poder destrutivo, a apreensão de dinheiro em poder do denunciado, as condições em que se deram os fatos, as informações de que o denunciado estava comercializando drogas, a confissão do denunciado de que vendeu droga para Emerson, bem como a sua conduta social, torna-se evidente que tinha a mercancia como destino."

A denúncia foi recebida em 01/08/2022 (fls. 110).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 106/107). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 110).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa teceu comentários apenas acerca da dosimetria.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 10/12); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); auto de apreensão (fls. 13/14); laudo pericial (fls. 18/21 - 35/36); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Renato Henrique Ferreira de Oliveira, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que, em razão de informações de que o réu estava traficando e que iria entregar drogas em uma localidade, foram até o local. Quando o réu estava chamando a pessoa que reside no local, fizeram a abordagem. O réu jogou algo atrás de um portão, no momento da abordagem. O réu alegou que era uma carteira contendo R\$90,00 e papelotes de cocaína. O réu disse que utilizava whatsapp para negociar cocaína. O réu também confessou que mantinha conversa via aplicativo com o morador do local.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator:

Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu confessou os fatos. Disse estava vendendo cocaína no momento da prisão. Foi até o local dos fatos receber uma dívida, uma vez que o indivíduo estava lhe devendo acerca da venda de drogas há semanas. A droga que foi apreendida era para venda.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; além de que havia dinheiro. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação aos réus.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado à quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelos réus. Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (cocaína) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 13/16 e laudo pericial de fls. 71/75.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de droga, previsto no art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006,

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidos 4 papelotes de "cocaína", conforme auto de exibição/apreensão de fls. 13/16 e laudo pericial de fls. 71/75, faz-se necessário, dado a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base em 1/6, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência de tais substâncias. Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: O réu confessou o crime, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Diminuo em 1/6 e fixo a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

O consumo intranasal de cocaína produz seus efeitos entre 1 e 2 minutos após o uso, tendo duração de 30 minutos, em média. Tanto o uso endovenoso como o fumado produzem efeitos quase imediatos, porém estes se dissipam mais rapidamente (até 10 minutos), muitas vezes obrigando o indivíduo a voltar a utilizar a droga após 5 minutos. A euforia se transforma rapidamente em depressão e irritabilidade, aumentando a necessidade de usar novamente. As consequências médicas do consumo vão desde um ligeiro sangramento nasal após um uso isolado, até comprometimentos irreversíveis e morte. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga.

No caso não há que se falar em bis in idem, pois na primeira fase foi levada em consideração a natureza e a quantidade de droga apreendida, sendo que na terceira fase leva-se em consideração a lesividade que a droga causa à sociedade e à integridade física dos usuários.

Neste sentido: TJ-SP - APR: 00747173720178260050 SP 0074717-37.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 03/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020; 00010771420168260542 SP 0001077-14.2016.8.26.0542, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018; APL: 00001088320178260632 SP 0000108-83.2017.8.26.0632, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019.

Assim, considerando a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas, em razão do alto poder destrutivo e viciante da substância apreendida (cocaína), reduzo a pena em 1/6.

Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 416 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR ADRIANO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 416 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP. Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 15 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA